

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 18/12/2022

ב י ן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מרח' יונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
(להלן: "החברה")

ל ב י ן

אלי כחלון הנדסת בטיחות אש בע"מ
רח' הנדיב 71, הרצליה
(להלן: "המתכנן")

הואיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן נחתם ביום 28.3.2017 חוזה מתכנן בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט"), וכן נחתמה תוספת להסכם ביום 21.12.2020 (להלן: "התוספת להסכם") (להלן ההסכם והתוספת יקראו יחד: "הסכם הבסיס").

והואיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי הסכם הבסיס גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תב"ע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן כפי שמופיעות בהסכם הבסיס, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
2. הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את הסכם הבסיס, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יווספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
3. הסעיפים שיווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם הבסיס, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי הסכם הבסיס ישארו בתוקפם.
4. לכל מונח הנזכר בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם הבסיס ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
5. כל הוראות הסכם הבסיס יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
 - 5.1. **נספח ד' להסכם** - תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן במגרשים 1006-1007, תשלם החברה למתכנן סכום קבוע ומוחלט של 50,000 ש"ח סה"כ, כשכל האמור בסעיף זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 15/7/2022.
 - 5.2. מוסכם כי, שכר טרחת היועץ כולל עד 5 סיורי פיקוח עליון וקבלת אישורי גמר של הרשויות. עבור קיום פגישות נוספות ישולם שכר בסך של 350 ש"ח לשעת פגישה בתוספת נסיעות.
6. יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

כחלון אלי
הנדסת בטיחות אש בע"מ
המתכנן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467533
המזמין

חוזהשנערך ונחתם בתאריך 13/12/2022**בין**

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מרח' יונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
(להלן: "החברה")

לבין

מ.ג. יועצים לאקוסיטיקה בע"מ
רח' השופטים 1, הרצליה
(להלן: "המתכנן")

הואיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן נחתם ביום 4.12.2016 חוזה מתכנן בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט"), וכן נחתמה תוספת להסכם ביום 3.11.2020 (להלן: "התוספת להסכם") (להלן ההסכם והתוספת יקראו יחד: "הסכם הבסיס").

והואיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי הסכם הבסיס גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תב"ע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן כפי שמופיעות בהסכם הבסיס, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
2. הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את הסכם הבסיס, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יווספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
3. הסעיפים שיווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם הבסיס, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי הסכם הבסיס יישארו בתוקפם.
4. לכל מונח הנזכר בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם הבסיס ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
5. כל הוראות הסכם הבסיס יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
- 5.1. **נספח ד' להסכם** - תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן במגרשים 1006-1007, תשלם החברה למתכנן סכום קבוע ומוחלט של 28,000 ש"ח, כשכל האמור בסעיף זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 15/6/2022.
- יובהר כי שכר הטרחה אינו כולל עריכת מדידות אקוסטיות לבניה ירוקה, במידה ואלו תידרשנה, תוגש הצעת מחיר נפרדת לאישור היזם.
6. יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


מ.ג. יועצים לאקוסיטיקה בע"מ
המתכנן


גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 14677533
המזמין